

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 801/2538	นายพิสิฐ งามธนกิจจา	โจทก์
	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลียงเซ็ง-	โจทก์ร่วม
	บริษัทบางกอกซัตเตอร์ส จำกัด	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1144

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง, มาตรา 173 วรรคสอง (1), มาตรา 243 (1), มาตรา 247

คดีก่อนโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 5 และที่ 6 ในคดีนี้ว่าร่วมกันผลิตมันเหลืกบั้งตาตามสิทธิบัตรของโจทก์ และร่วมกันขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งผลิตภัณท์ตามสิทธิบัตรของโจทก์ เป็นละเมิดต่อโจทก์ ดังนี้ เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้ในขณะที่คดีก่อนอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น โดยที่คดีก่อนกับคดีนี้มีประเด็นอย่างเดียวกันว่า จำเลยได้ร่วมกันผลิตและขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งมัน-เหลืกบั้งตา อันเป็นการกระทำเทียมหรือเลียนแบบละเมิดสิทธิบัตรของโจทก์หรือไม่แม้คดีนี้โจทก์จะมีคำขอเพิ่มเติมโดยเรียกค่าเสียหายมาด้วย แต่มูลคดีที่โจทก์ฟ้องก็เป็นเรื่องเดียวกัน มีประเด็นเกี่ยวข้องกันโดยตรง จำเลยผลิตและขายมันบั้งตาก่อนเกิดเหตุและตลอดมา การที่จำเลยต้องหยุดการผลิตเนื่องจากถูกโจทก์แจ้งความกล่าวหาว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดทางอาญาและเจ้าพนักงานตำรวจได้ยกเครื่องจักรไป ต่อมาเมื่อได้รับคืนเครื่องจักรที่ยึดจำเลยก็ได้ใช้เครื่องผลิตมันบั้งตาตามปกติต่อมา ต้องถือว่าการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำต่อเนื่องกัน จะถือว่าขาดตอนแล้วและเริ่มนับใหม่หาได้ไม่ ฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 5 และที่ 6 เป็นฟ้องซ้อน ตาม

ป.วิ.พ. มาตรา 173วรรคสอง (1) และกรณีที่จะเป็นฟ้องซ้อน นอกจากคดีจะต้องมี ประเด็นอย่างเดียวกันแล้ว จำเลยยังจะต้องเป็นจำเลยที่ถูกฟ้องในคดีก่อนด้วย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 3 ที่ 4 เป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 1 และจำเลยอื่นกระทำความผิดต่อสิทธิบัตรของโจทก์ แม้จะมีได้บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 3 ที่ 4 กระทำในฐานะส่วนตัวก็หาใช่ว่าจะไม่ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัว เพราะหากฟังได้ว่าจำเลยที่ 3 และที่ 4 ร่วมกันทำความผิดต่อโจทก์ก็ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ เมื่อศาลล่าง ทั้งสองยังมิได้วินิจฉัยว่า จำเลยที่ 3 และที่ 4 ร่วมกันทำความผิดต่อโจทก์หรือไม่ และ โจทก์เสียหายเพียงใดศาลฎีกาเห็นสมควรยกอนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยและ พิพากษาลำดับชั้นศาลตาม ป.วิ.พ. มาตรา 243 (1), 247

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 3 ที่ 4 เป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 1 และจำเลยอื่นกระทำความผิดต่อสิทธิบัตรของโจทก์ แม้จะมีได้บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 3 ที่ 4 กระทำในฐานะส่วนตัวก็หาใช่ว่าจะไม่ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัว เพราะหากฟังได้ว่าจำเลยที่ 3 และที่ 4 ร่วมกันทำความผิดต่อโจทก์ก็ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ เมื่อศาลล่าง ทั้งสองยังมิได้วินิจฉัยว่า จำเลยที่ 3 และที่ 4 ร่วมกันทำความผิดต่อโจทก์หรือไม่ และ โจทก์เสียหายเพียงใดศาลฎีกาเห็นสมควรยกอนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยและ พิพากษาลำดับชั้นศาลตาม ป.วิ.พ. มาตรา 243 (1), 247

(สมิทธิ์ วราอุบล-สมาน เวทวินิจฉัย-บรรเทิง มุลพรม)

ศาลอุทธรณ์ - นายวิชิน สุชนทีธรรม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ